

**C A N A D A
PROVINCE DE QUÉBEC**

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
(Section des affaires sociales)

TAQ : SAS-M-324818-2307

IVAC : 513 904 367

JAMES ROBERT MCGOVERN, tuteur de
PAISLEY TSANNIE MCGOVERN

Requérant

c.

PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC

Intimé

TRANSACTION
(Art. 2631 C.C.Q.)

-
- ATTENDU QUE** La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) est chargée de l'application de la *Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels* (« LIVAC ») et qu'elle en a confié l'application à son personnel regroupé au sein de la Direction générale de l'indemnisation des victimes d'actes criminels (« DGIVAC »);
- ATTENDU QUE** La requérante, Paisley Tsannie-McGovern, est la sœur mineure de la victime;
- ATTENDU QUE** Le 14 février 2021, le frère de la requérante, Barran Tsannie-McGovern (« victime »), est victime d'une tentative de meurtre lorsqu'il est attaqué par un homme cagoulé (« acte criminel »);
- ATTENDU QUE** Le 15 février 2023, la DGIVAC reçoit une demande de prestations de la part de James Robert McGovern, père de la victime, pour sa fille mineure Paisley Tsannie-McGovern (« requérante ») et attribue à cette demande le numéro de dossier 513 904 367;
- ATTENDU QUE** Le 23 février 2023, la DGIVAC rend une décision par laquelle elle refuse la demande de qualification de la requérante, puisqu'elle ne correspond pas à la définition de victime au sens de la LIVAC;

- ATTENDU QUE** Le 16 mars 2023, la requérante conteste la décision rendue par la DGIVAC le 23 février 2023;
- ATTENDU QUE** Le 29 mai 2023, le Bureau de la révision administrative de l'IVAC (« BRA ») rend une décision par laquelle elle confirme la décision du 23 février 2023 et confirme que la demande de qualification de la requérante est refusée. Le BRA considère qu'elle ne correspond pas à la définition de victime au sens de la LIVAC, puisqu'elle ne remplit pas les critères prévus dans la Loi;
- ATTENDU QUE** Le 6 juillet 2023, la requérante dépose une requête introductive d'un recours auprès du Tribunal administratif du Québec (« TAQ ») dans le dossier portant le numéro SAS-M-324818-2307 pour contester la décision rendue en révision par le BRA le 29 mai 2023;
- ATTENDU QUE** Le 13 octobre 2021, la *Loi visant à aider les personnes victimes d'infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement* (« LAPVIC ») est entrée en vigueur;
- ATTENDU QUE** Les procédures entreprises sont pendantes devant le Tribunal;
- ATTENDU QUE** Les parties désirent régler ce litige par la voie de la négociation et signent la présente transaction en gardant à l'esprit les principes directeurs de proportionnalité, de collaboration et l'objectif de favoriser les règlements à l'amiable des différends;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

1. Le préambule fait partie de la présente transaction;
2. L'intimée consent à verser à la requérante la somme de 2 835,00 \$, laquelle correspond à trente (30) heures de traitements psychologiques, au tarif horaire de 94,50 \$;
3. En contrepartie, la partie requérante se désiste de sa contestation au TAQ de la décision du BRA rendue le 29 mai 2023;
4. La DGIVAC conserve son refus de la demande de qualification de la requérante à titre de victime au sens de la LIVAC;
5. Les parties conviennent de retourner le dossier à la DGIVAC afin que cette dernière procède au versement de la somme convenue au paragraphe 2;
6. Les parties conviennent que le paiement se fera à la réception de la présente Transaction et de l'Avis de fin de litige, signé des parties et de leurs avocats, et ce sans nécessiter pour la requérante de transmettre de reçu ou de facture pour services rendus;

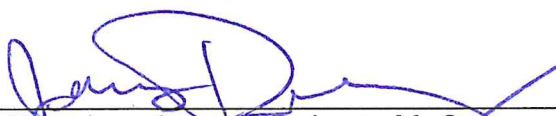
Dispositions générales :

7. En contrepartie de ce qui précède, les parties conviennent de déposer un *Avis de fin de litige* dans le dossier du TAQ portant le numéro SAS-M-324818-2307;
8. La présente constitue une transaction au sens de l'article 2631 du *Code civil du Québec*. Il ne s'agit pas d'une décision au sens de la *Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels* ni au sens de la *Loi visant à aider les personnes victimes d'infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement* qui peut faire l'objet d'une demande de révision ou d'une contestation devant le TAQ;
9. En considération de cette transaction, la partie requérante, pour elle-même et ses héritiers, déclare libérer et décharger l'intimé, ses représentants et employés, de toute demande, réclamation, plainte ou recours, et renonce à tout droit qu'il aurait pu avoir relativement aux décisions rendues en révision;
10. Les parties reconnaissent avoir lu et compris chacun des paragraphes de la présente transaction et s'en déclarent satisfaites;

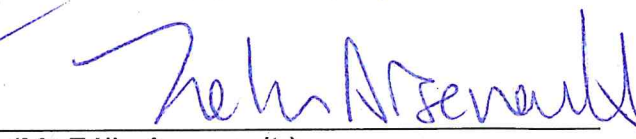
11. La partie requérante reconnaît avoir eu l'opportunité d'obtenir l'assistance nécessaire afin de s'informer des conséquences de la signature de la présente transaction et déclare en saisir toute la portée.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ :

Montréal, le 13/06/24


Monsieur James Robert McGovern,
tuteur de Madame Paisley Tsannie-
McGovern

Montréal, le 13/06/24


(M^e Félix Arsenault)
Avocats de la requérante

Montréal, le 11 juin 2024

Marie Fraser-Michaud
Procureur général du Québec
Par M^e Marie Fraser-Michaud, dûment
autorisée tel qu'elle le déclare
Intimé

Montréal, le 11 juin 2024

Bernard, Roy (Justice-Québec)
Bernard, Roy (Justice - Québec)
(M^e Marie Fraser-Michaud, avocate)
Avocats de l'intimé
Procureur général du Québec